

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 10 rabia I 1417 - 26 juillet 1996

139^{ème} année

N° 60

Sommaire

Lois

- Loi 96-65 du 22 juillet 1996**, amendant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale **1603**
- Loi 96-66 du 22 juillet 1996**, modifiant la loi n° 81-6 du 12 février 1981 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole **1603**
- Loi 96-67 du 22 juillet 1996**, relative à la modification de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public **1604**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société Nouvelle d'Impression de Presse et d'Edition **1605**

Ministère de la Justice

- Arrêté du ministre de la justice du 16 juillet 1996, portant ouverture de deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement d'administrateurs de greffe de juridictions **1605**
- Arrêté du ministre de la justice du 16 juillet 1996, portant ouverture de deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement de greffiers adjoints de juridictions **1605**
- Arrêté du ministre de la justice du 19 juillet 1996, portant ouverture d'opérations d'immatriculation foncière obligatoire **1605**
- Démission d'un notaire **1605**

Listes des agents à promouvoir aux grades de greffier de juridictions et de greffier adjoints de juridictions au titre de l'année 1995	1606
Ministère de l'Intérieur	
Nomination de secrétaires généraux de communes	1606
Nomination d'un sous-directeur	1606
Nomination d'un chef de subdivision	1606
Ministère des Affaires Sociales	
Arrêtés du ministre des affaires sociales du 24 juillet 1996, portant agrément d'avenants à quarante conventions collectives nationales	1606

Loi 96-65 du 22 juillet 1996 amendant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Les articles 53 dernier alinéa, 54 et 55 alinéa 3 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 53 dernier alinéa (nouveau) :

A défaut d'activité propre assujettie, ouvrant droit aux allocations familiales, la personne ayant la garde de l'enfant peut bénéficier desdites allocations en qualité d'attributaire dans les conditions de l'article 54 ci-dessous, si le droit est ouvert du fait de l'activité du père ou de la mère et si l'enfant vient en rang utile auprès de ces derniers.

Art. 54. - (nouveau).

Les allocations familiales sont dues au titre des enfants n'ayant pas atteint l'âge de 16 ans.

En ce qui concerne les enfants âgés de 16 ans et plus, l'allocation est accordée :

1) jusqu'à l'âge de 18 ans au titre des enfants en apprentissage qui ne perçoivent pas une rémunération supérieure à 75% du salaire minimum interprofessionnel garanti, afférent au régime 48 heures.

2) jusqu'à l'âge de 21 ans :

a - au titre des enfants qui fréquentent régulièrement un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur, technique ou professionnel, public ou privé, agréé à cet effet par l'autorité compétente, à condition que les enfants n'occupent pas d'emploi salarié.

b - au titre de celle des filles qui remplacent auprès de ses frères et sœurs, la mère de famille, lorsque celle-ci est décédée ou impotente ou divorcée ou veuve occupant un emploi salarié absorbant toute son activité.

3) au delà de 21 ans au titre des enfants qui par suite d'infirmité ou de maladie incurable, sont dans l'impossibilité permanente et absolue de se livrer à un travail salarié et aux handicapés titulaires d'une carte d'handicapé qui ne sont pas pris en charge intégralement par un organisme public ou un organisme privé bénéficiant de l'aide de l'Etat ou des collectivités locales.

Dans les cas visés au paragraphe précédent, les allocations familiales sont servies quel que soit le rang de l'enfant handicapé ou infirme.

Les allocations familiales sont maintenues pendant toutes les périodes des vacances scolaires, y compris celles qui suivent la fin de l'année scolaire.

Art. 55 alinéa 3 (nouveau).

Lorsque le père et la mère ou l'adoptant et son conjoint, à la charge desquels se trouve un enfant, sont tous deux susceptibles de recevoir les allocations familiales ou des allocations similaires

prévues par d'autres réglementations, l'allocation est servie à la personne ayant la garde de l'enfant.

Toutefois, si le montant des allocations familiales dues au titre de l'activité de la personne ayant la garde de l'enfant diffère de celui pouvant être alloué par référence à l'activité d'une autre personne y ouvrant droit, au titre du même enfant, l'allocation la plus élevée est servie.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 juillet 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi 96-66 du 22 juillet 1996 modifiant la loi n° 81-6 du 12 février 1981 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Les articles 60,61,63, et 69 de la loi n°81-6 du 12 février 1981 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 60. - (nouveau) :

Le conjoint survivant d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou d'un assuré remplissant, au moment de son décès, la condition de stage requise pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse ou d'invalidité, bénéficie d'une pension de survivants.

Article 61. - (nouveau) :

La pension de survivant est due lorsque les liens de mariage existent au moment du décès du conjoint assuré.

Art. 63. - (nouveau) :

Le paiement de la pension du conjoint survivant est suspendu lorsque l'intéressé se remarie après le décès de son conjoint et sans avoir atteint l'âge de 55 ans. En cas de décès du nouveau conjoint ou dissolution du mariage, le service de la pension est rétabli et revalorisé le cas échéant, compte tenu des différentes modifications intervenues au cours de la période de suspension.

Le cumul de pensions de conjoint survivant au titre de mariages successifs est interdit.

Toutefois, au cas où le conjoint survivant ouvre droit à une nouvelle pension de survivant au titre du second mariage, seule la pension dont le montant est le plus élevé est servie.

Art. 69. (nouveau) :

En aucun cas le montant cumulé des pensions de conjoint survivant et d'orphelins ne doit excéder le montant de la pension dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le défunt. Il est procédé le cas échéant, à une réduction temporaire des pensions d'orphelins.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 juillet 1996.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 juillet 1996.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 juillet 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi 96-67 du 22 juillet 1996 relative à la modification de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 juillet 1996.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Les dispositions de l'article 48 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 48. - (nouveau) :

A la pension des orphelins s'ajoutent le cas échéant, les indemnités familiales attribuées selon les mêmes modalités et les mêmes taux qui s'appliquent à l'agent décédé comme s'il les percevait effectivement.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 juillet 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

NOMINATION

Par arrêté du Premier ministre du 19 juillet 1996.

Monsieur Mohamed Ben Ezzeddine, rédacteur en chef, est désigné en qualité d'administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nouvelle d'impression, de presse et d'édition en remplacement de Monsieur Faouzi Aouame.

MINISTRE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 16 juillet 1996, portant ouverture de deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement d'administrateurs de greffe de juridictions.

Le ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 92-848 du 11 mai 1992, fixant le statut particulier du corps des greffes de juridictions de l'ordre judiciaire tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-958 du 29 mai 1995,

Vu l'arrêté du 18 juillet 1992, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs de greffe des juridictions,

Arrête :

Article premier. - Un concours externe et un concours interne sur épreuves sont ouverts au ministère de la justice pour le recrutement de trente six (36) administrateurs de greffe des juridictions.

Art. 2. - Les épreuves des deux concours susvisés auront lieu à Tunis le 20 septembre 1996 et jours suivants.

Art. 3. - La liste d'inscription sera close le 20 août 1996.

Tunis, le 16 juillet 1996.

Le Ministre de la Justice
Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 16 juillet 1996, portant ouverture de deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement de greffiers adjoints de juridictions.

Le ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités

publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 92-848 du 11 mai 1992, fixant le statut particulier du corps des greffes de juridictions de l'ordre judiciaire tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-958 du 29 mai 1995,

Vu l'arrêté du 18 juillet 1992, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de greffiers adjoints de juridictions,

Arrête :

Article premier. - Un concours externe et un concours interne sur épreuves sont ouverts au ministère de la justice pour le recrutement de cinquante quatre (54) greffiers adjoints de juridictions.

Art. 2. - Les épreuves des deux concours susvisés auront lieu le 28 septembre 1996 et jours suivants aux centres ci-après : Tunis, Le Kef, Sousse, Sfax, Gabès et Gafsa.

Art. 3. - La liste d'inscription sera close le 28 août 1996.

Tunis, le 16 juillet 1996.

Le Ministre de la Justice
Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 19 juillet 1996, portant ouverture d'opérations d'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 3-64 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 28-79 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant et notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 30 septembre 1996, par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de "Eddhouibet Nord" délégation de Ouled Haffouz, gouvernorat de Sidi Bouzid.

Tunis, le 19 juillet 1996.

Le Ministre de la Justice
Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

DEMISSION D'UN NOTAIRE

Par arrêté du ministre de la justice du 16 juillet 1996.

La démission de Monsieur Mohamed Sghaïer Chebbi, notaire à Tunis circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée.

**Liste des agents à promouvoir au grade de greffier de
juridictions au titre de l'année 1995**

- 1 - Souad Banouez
- 2 - Fadhila El Kamel
- 3 - Essia Amari
- 4 - Mahmoud Makni
- 5 - Latifa Jgham
- 6 - Jamelledine Abid
- 7 - Mansoura Mounira Msaâed
- 8 - Mohamed Fatnassi
- 9 - Othmen Ben Othmen
- 10 - Habiba Balghouthi.

**Liste des agents à promouvoir au grade de greffier adjoint
de juridictions au titre de l'année 1995**

- 1 - Hédi Tayechi
- 2 - Abdelkarim Sahli
- 3 - Mustapha Zid
- 4 - Mohamed Idoudi
- 5 - Mohamed Amroussi Jlassi
- 6 - Abdessalem Skhiri
- 7 - Mohamed Ayechi
- 8 - Sakhri Amri
- 9 - Moncef Aouni
- 10 - Mokhtar Riahi.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 96-1254 du 16 juillet 1996.

Monsieur Khélifa Ben Nasr, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Grombalia.

Par décret n° 96-1255 du 19 juillet 1996.

Monsieur Hassine Ksiksi, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Bengardane.

Par décret n° 96-1256 du 16 juillet 1996.

Monsieur Azib Ben Aïssa, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives à la direction des affaires administratives générales à la commune de Bizerte.

Par décret n° 96-1257 du 16 juillet 1996.

Monsieur Romdhane Bouchaâla, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de subdivision des conférences et des séminaires à la division de l'information et des conférences au gouvernorat de l'Ariana avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

**Arrêtés du ministre des affaires sociales du 24 juillet
1996, portant agréments d'avenants à quarante
conventions collectives nationales.**

(Les arrêtés et avenants sont publiés dans l'édition originale arabe).